

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3205/2536

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ตะกั่ว ปา

โจทก์

สิบเอก ปรีชา เพชรเพ็งหรือเพชรเพ็ง ที่
1 กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 86, มาตรา 289 (4)

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรค2

จำเลยที่ 1 รู้แผนการที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะมายิงผู้ตายโดยช่วยขั้บรถยนต์พา
จำเลยที่ 2 ที่ 3 มายังโรงพยาบาลที่เกิดเหตุแล้วจอดรถรออยู่นอกโรงพยาบาล ห่างที่
เกิดเหตุประมาณ 250 เมตรจำเลยที่ 1 จึงไม่สามารถเห็นเหตุการณ์หรือให้ความช่วย
เหลือจำเลยที่ 2 ที่ 3 ในขณะที่ยิงผู้ตายได้เพราะอยู่ห่างไกลและมีตึกบังถือไม่ได้ว่า
จำเลยที่ 1 แบ่งหน้าที่ในการฆ่าผู้ตายมาทำส่วนหนึ่งจึงไม่เป็นการร่วมในการกระทำ
ผิดแต่เป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก่อนกระทำผิด จำเลยที่ 1
จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
แม้จำเลยที่ 1 มิได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกาโดยตรง ศาลฎีกาก็วินิจฉัยได้เองเพราะเป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2531 จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงนายสินชัยหรือสุทินหรืออ้วน ชุมมี โดยเจตนาฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อนจนถึงแก่ความตายเหตุเกิดที่ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า และตำบลรมณีย์ อำเภอบางปะกง จังหวัดพังงา เกี่ยวพันกัน ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289

จำเลยทั้งสี่ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ประหารชีวิตจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 4

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 4 ตามฟ้อง

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 อุทธรณ์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงเชื่อว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นตัวการร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย ส่วนจำเลยที่ 1 รู้แผนการที่จำเลยที่ 2 ที่ 3 จะมายิงผู้ตาย โดยช่วยขับรถยนต์พาจำเลยที่ 2 ที่ 3 มายังโรงพยาบาลที่เกิดเหตุแล้วจอดอยู่นอกโรงพยาบาลเพื่อรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 หลบหนี อันเป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 ก่อนกระทำความผิด จึงเป็นเพียงผู้สนับสนุนจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำความผิดฐานฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพราะจำเลยที่ 2 ที่ 3 ตระเตรียมอาวุธปืนมายิงผู้ตายโดยวางแผนมาล่วงหน้า จำเลยที่ 1 จอดรถรอรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ห่างที่เกิดเหตุประมาณ 250 เมตร จำเลยที่ 1 จึงไม่สามารถเห็นเหตุการณ์หรือให้ความช่วยเหลือจำเลยที่ 2 ที่ 3

ในขณะที่กระทำการยิงผู้ตายได้เพราะอยู่ห่างไกลและมีดีกบัง ถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 แบ่งหน้าที่ในการฆ่าผู้ตายมาทำส่วนหนึ่ง จึงไม่เป็นการร่วมในการกระทำความผิด แม้จำเลยที่ 1 มิได้ยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกาโดยตรง ศาลฎีกาวินิจฉัยได้เองเพราะเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4) ประกอบด้วยมาตรา 86 วางโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตนอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(สุนพ กীরติยุดิ-ชลิต ประไพศาล-สุเมธ อุปนิสากร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>